

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7788/2552

นายประมุท สุตะบุตร
นายครรชิต คุรมะโรหิต

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 328

การหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตาม ป.อ. มาตรา 328 ผู้กระทำได้ต้องเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป การที่จำเลยส่งหนังสือถึง อ. และบุคคลอื่นๆ ที่เป็นเจ้าของที่ดินในโครงการบ้านสวนริมทะเลของจำเลยเท่านั้น มีลักษณะเป็นเพียงการแจ้งหรือไขข่าวไปยังเฉพาะกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในโครงการดังกล่าวเช่นเดียวกับโจทก์ ยังไม่ถึงกับเป็นการกระจายข่าวไปสู่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป จึงไม่มีความผิดตามมาตรา 328

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของโครงการบ้านสวนริมทะเล ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 3 หาดตะวันออก ซอยนาจอมเทียน 48 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่ 47 ในโครงการของจำเลยและปลูกสร้างบ้านเลขที่ 39/96 พักอาศัยอยู่บนที่ดินแปลงดังกล่าว จำเลยทั้งในฐานะส่วนตัวและในฐานะเจ้าของโครงการฟ้องโจทก์เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1849/2544 ของศาลจังหวัดพัทยา กล่าวหาว่าโจทก์กระทำละเมิดก่อสร้างศาลาไม้ ทำรั้วปูนและหินนอกเขตที่ดินของโจทก์รุกรล้ำชายหาดกีดขวางทางสัญจรและบดบังทัศนียภาพ ทำให้จำเลยกับ

สมาชิกอื่นในโครงการได้รับความเสียหาย โจทก์ให้การต่อสู้ว่า ไม่ได้กระทำละเมิด
สืบเนื่องจากมูลคดีดังกล่าวระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 จำเลยใส่
ความโจทก์โดยการโฆษณาด้วยเอกสารส่งทางไปรษณีย์ถึงนายอนุภาพ เจ้าของที่ดิน
แปลงที่ 29 ในโครงการดังกล่าว และเจ้าของที่ดินแปลงอื่นอีกหลายราย กล่าวหา
โจทก์โดยสรุปว่า โจทก์บรรทุกต้นไม้ใหญ่ใส่รถมาปลูก ปลูกต้นมะพร้าวขนาดใหญ่
พอสมควรออกมานอกกำแพงโดยขุดหลุมใส่ดินลงไปบนพื้นชายหาดเพื่ออำพรางว่า
เป็นต้นไม้ติดพื้นที่ดินซึ่งไม่ใช่หาดทราย นอกจากนี้ยังนำเศษวัสดุใบไม้ แห และพง
ขยะต่างๆ มาสุ่มรอบกำแพงหินสร้างภาพให้เป็นที่ดินเก่า การกระทำของโจทก์
เป็นการแสดงออกถึงความมักได้ เอาเปรียบเห็นแก่ตัว สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้
อื่น เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้หาดทรายที่เคยสวยงามต้องเปลี่ยนไปและจะ
สร้างมลภาวะให้แก่ท้องทะเลตามมา ซึ่งเป็นความเท็จ ความจริงโจทก์ไม่เคยกระทำ
ตามที่ถูกกล่าวหา การกระทำของจำเลยเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ด้วยวิธีส่ง
จดหมายถึงนายอนุภาพ ณ บ้านเลขที่ 14/43-45 ถนนสุขุมวิท 65 ซอยชัยพฤกษ์
แขวงพระโขนง (ปัจจุบันแขวงพระโขนงเหนือ) เขตพระโขนง (ปัจจุบันเขตวัฒนา)
กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 และ
ให้จำเลยปิดประกาศโฆษณาคำพิพากษา ณ สำนักงานที่ทำการของโครงการบ้านสวน
ริมทะเล ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูลเฉพาะข้อหาหมิ่นประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และให้ประทับฟ้องในข้อหาดังกล่าว ส่วนข้อหา
หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า คดีมีมูลที่จะประทับฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 หรือไม่ เห็นว่า การหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 นั้น ผู้กระทำความผิดต้องเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป สำหรับคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยส่งหนังสือตามเอกสารหมายเลข จ.12 ถึงนายอานุกาภและบุคคลอื่นๆ ที่เป็นเจ้าของที่ดินในโครงการบ้านสวนริมทะเลของจำเลยเท่านั้น ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงมีลักษณะเป็นเพียงการแจ้งหรือไขข่าวไปยังเฉพาะกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในโครงการดังกล่าวเช่นเดียวกับโจทก์ ยังไม่ถึงกับเป็นการกระจายข่าวไปสู่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยให้ยกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 นั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศุภชัย สมเจริญ-เฉลิมเกียรติ ชาญศิลป์-สนอง เล่าศรีวรกต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ